

0003499-71.2016.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1866/2016 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1866/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003499-71.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003499-71.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1866/2016 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 1866/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória

para a acusação (15 de junho de 2020 - fls. 212), transcorreu lapso de tempo superior a 2 (dois) anos sem que o sentenciado tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta, prescrito está o direito de punir do Estado, pois a pena imposta ao réu foi advertência, dando-se a prescrição em 02 (dois) anos, a teor do que prescreve o artigo 30, da Lei 11.343/06.

Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal, e 30, da Lei 11.343/06, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, com qualificação nos autos.

Custas "ex lege".

Com o transito em julgado, expeça-se os ofícios de praxe e façam-se as necessárias anotações, remetendo-se ao arquivo sem necessidade de nova conclusão.

P. R. I. e C.

São Paulo, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA